



PUTUSAN
Nomor 6666 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SABARI, S.H., SELAKU KEPALA DESA SUKO C/Q PEMERINTAH DESA SUKO, KECAMATAN SIDOARJO, KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Cahyono, S.H., M.H., C.Med., C.T.L.C., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tiara Yustisia Jawa Timur, beralamat di Jalan Bendul Merisi Selatan IX Nomor 18-A, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

- 1. MARIYATI**, bertempat tinggal di Biting I/1 RT. 11 RW. 3, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 2. MARIYAM**, bertempat tinggal di Dusun Kedondong RT. 1 RW. 1, Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 3. TITIN PURWANTI**, bertempat tinggal di Dusun Suko RT. 5 RW. 1, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 4. NURIL AINI**, bertempat tinggal di Dusun Salam 28 B RT. 13 RW. 4 Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



5. **MOCHAMAD DARDIRI**, bertempat tinggal di Dusun Suko Timur RT. 5 RW. 1, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 6. **YUNI ASTUTIK**, bertempat tinggal di Jalan Suko Sungon, RT. 4 RW. 1, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 7. **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra Nomor 1 RT. 1 RW. 12, Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;
 8. **AGUS SUBIYANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Dusun Biting RT. 10, RW. 3, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 9. **IWAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Suko Sungon RT. 4 RW. 1, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 10. **WAHYU ADI WIDODO**, bertempat tinggal di Dusun Biting, RT. 012 RW. 3, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 11. **EVI RETNO WATI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Biting Nomor 89 RT. 10 RW. 3, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Timur;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Anas Al-'Ayubi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Anas Al- 'Ayubi, S.H., & *Partners*, Konsultan dan Bantuan Hukum, beralamat Jalan Paving Kisik RT. 4 RW. 11 Nomor 17, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Sabari, S.H., sebagai Kepala Desa Suko (Tergugat) C/q Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa objek tanah yang dipakai Pasar Desa Suko adalah hak milik Para Penggugat, hak/alas hak telah tercatat di Buku Register Desa Suko Leter C Nomor 143 sesuai posita angka nomor 5 (lima): "Bahwa, semasa hidupnya Alm. H. Dachlan Bin Ratmin mempunyai harta peninggal berupa tanah darat bukti kepemilikannya alas hak yang tercatat di Register Desa Suko Leter C Nomor 143 Persil Nomor 31 Kelas d I Luas 0,175 ha, Persil Nomor 35 b kelas d IV Luas 0,172 Ha dan Persil Nomor 35 c Kelas d IV Luas 0,180 ha, total luas seluruhnya sebagai berikut:

A. Persil Nomor 31 Kelas d I	Luas 1.175 m ² ;
B. Persil Nomor 35 b Kelas d IV	Luas 1.172 m ² ;
C. <u>Persil Nomor 35c Kelas d IV</u>	<u>Luas 1.180 m² ;</u>
Total luasnya	3.527 m ² ;

Dengan batas-batas tanahnya antara lain:

- Sebelah barat : Jalan Raya Krian-Sidoarjo;
- Sebelah utara : tanah milik Porni, Kustupitu;
- Sebelah selatan : Jalan Raya Pertigaan;
- Sebelah timur : rumah, rumah;

secara sah menurut hukum hak milik Para Penggugat;

4. Menyatakan objek sengketa Pasar Desa Suko yang dimiliki, dikuasai, dikelola pasar tersebut diakui oleh Kepala Desa Suko (Tergugat) C/q Pemerintah Desa Suko adalah aset desa yang cacat hukum, patut/harus dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat;
5. Menyatakan siapa-siapa saja yang menguasai tanpa hak diwajibkan



mengosongkan atau membongkar diserahkan langsung kepada Para Penggugat;

6. Menghukum Kepala Desa Suko (Tergugat) C/q Pemerintah Desa Suko membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat baik secara materiil dan immateriil sesuai di poin angka nomor 14 (empat belas):

"Bahwa, atas penguasaan tanah bukan aset desa merupakan perbuatan/tindakan menyerobot tanah orang lain, terhitung 43 tahun yang dibangun pasar memperoleh keuntungan, Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil. Bilamana kerugian materiil dirinci kerugian Para Penggugat, kalau tanah tersebut dijual per meter @Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x luas tanah $\pm 3.527 =$ nilainya kerugian material sebesar Rp52.905.000.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus lima juta rupiah) harus dibayar kontan/tunai oleh Tergugat. Sedangkan untuk kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat terperinci bangunan pasar dalam pengelolaan 1 stand pasar membayar hak pakai Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) x 100 stand = Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah). Penarikan karcis per hari @ Rp5000,00 (lima ribu rupiah) x 100 stand = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 30 hari (dalam satu bulan) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 43 tahun;

Dirinci :

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 1 tahun (12 bulan) = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) x 43 tahun = Rp7.740.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) jadi total kerugian immateriil hasil pengelolaan Pasar Desa Suko sebesar Rp7.740.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) harus dibagi dua sisanya hak Para Penggugat yang harus dibayar kontan/langsung (tunai) oleh Kepala Desa Suko (Tergugat) C/q Pemerintah Desa Suko ;

7. Menghukum Kepala Desa Suko (Tergugat) C/q Pemerintah Desa Suko untuk membayar uang *dwangsom* setiap harinya sebesar Rp500.000,00

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), bilamana tidak menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas objek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat ;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding *verzet* maupun kasasi;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat telah daluarsa atau lewat waktu dalam menuntut terhadap harta warisan;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan *error in objecto*;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan non-materiil sebesar Rp3.150.000.001,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta satu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dalam waktu seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
Sebidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi yang

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat dikenal dan terletak di Jalan Dukuh Jawa Kidul RT. 1 RW. 3, Kelurahan Sumbermojo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya

- 3.1. Sebidang tanah dan bangunan milik Mariyati, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Biting Gang 1 Nomor 1 RT. 11 RW. 3, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 3.2. Sebidang tanah dan bangunan milik Mariyam, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Timur RT. 5 RW. 1, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 3.3. Sebidang tanah dan bangunan milik Titin Purwanti yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Timur RT. 5 RW. 1, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 3.4. Sebidang tanah dan bangunan milik Nuril Aini, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Salam 28 B RT. 13 RW. 4, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 3.5. Sebidang tanah dan bangunan milik Mochamad Dardiri, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Timur RT. 5 RW. 1, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 3.6. Sebidang tanah dan bangunan milik Yuni Astutik, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Sungon RT. 4 RW 1, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 3.7. Sebidang tanah dan bangunan milik Budi Santoso, yang setempat dikenal dan terletak di Jalan Sumatera Nomor 1 RT. 1 RW. 12, Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar,
- 3.8. Sebidang tanah dan bangunan milik Agus Subiyanto, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Biting RT. 10 RW. 3, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
- 3.9. Sebidang tanah dan bangunan milik Iwan Setiawan, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Sungon RT. 4 RW. 1, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
- 3.10. Sebidang tanah dan bangunan milik Wahyu Adi Widodo, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Biting RT. 12 RW. 3, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



3.11. Sebidang tanah dan bangunan milik Evi Retnowati yang setempat dikenal dan terletak di Jalan Raya Biting Nomor 89 RT. 10, RW. 3, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atau uang pengganti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menulis dan/atau menayangkan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak (koran nasional Jawa Pos) dalam ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman koran selama 3 (tiga) hari berturut-turut, terhitung berdasarkan putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan hukum berupa banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugata dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 15 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Koncensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.576.000.00,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 453/PDT/2024/PT SBY, tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 331/Pdt.G/2023/PN.Sda tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah peninggalan Almarhum H. Dachlan bin Ratmin sesuai alas hak yang tercatat di Register Desa Suko Leter C Nomor 143 Persil

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



Nomor 31 kelas d I luas 0,175 ha, Persil Nomor 35 b kelas d IV luas 0,172 ha dan Persil Nomor 35 c kelas d IV luas 0,180 ha;

3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa daripadanya agar menyerahkan objek sengketa yang sekarang berupa Pasar Desa Suko dalam keadaan kosong kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pembanding semula Para Penggugat secara tunai, sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya bila tidak menjalankan putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 diajukan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Sda., *juncto* Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda *juncto* Nomor 453/PDT/2024/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Perkara Nomor: 453/PDT/2024/PT.SBY, tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan Kasasi (yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara Nomor 331/PDT.G/2024/PN.SDA, tanggal 15 Mei 2024)

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menerima gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi semula

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi Para Pembanding/Para, Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Pada pokoknya menguatkan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama dengan menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 331/Pdt.G/2023/ PN. Sda tanggal 15 Mei 2024 adalah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukumnya di ambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia".

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Agustus 2024, kontra memori kasasi tanggal 11 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari H. Dachlan bin Ratmin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Sda, tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa H. Dachlan Bin Ratmin pernah menikah 1 (satu) kali dengan Kapsah namun tidak mempunyai anak dan istrinya H. Dachlan Bin Ratmin juga sudah meninggal dunia;

Bahwa H. Dachlan Bin Ratmin meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1960 dan mempunyai saudara kandung Aminah Binti Ratmin dan H. Bakar Bin Ratmin;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



Bahwa H. Dachlan Bin Ratmin mempunyai tanah tercatat di Register Desa Suko Leter C Nomor 143 Persil Nomor 31 Kelas d I Luas 0,175 ha, Persil Nomor 35 b kelas d IV Luas 0,172 ha dan Persil Nomor 35 c Kelas d IV Luas 0,180 ha, total 3.527 m² (tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi);

Bahwa tanah yang terletak di Jalan Raya Krian Sidoarjo, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tersebut sejak tahun 1975 digunakan sebagai Pasar Desa Suko dan dikelola oleh Tergugat (Pemerintah Desa Suko);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah leter C tersebut belum pernah beralih kepada pihak lain sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan kurang pihak karena tidak semua ahli waris ikut menggugat dan gugatan daluarsa karena sudah lebih dari 30 tahun tidak pernah ada gugatan;

Bahwa sejak tahun 1975 sudah menjadi pasar untuk kepentingan umum dan tidak ada keberatan selama itu sehingga Para Penggugat dinyatakan telah melepaskan haknya (*rechstverwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. SABARI, S.H., SELAKU KEPALA DESA SUKO C/Q PEMERINTAH DESA SUKO, KECAMATAN SIDOARJO, KABUPATEN SIDOARJO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 453/PDT/2024/PT SBY, tanggal 7 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 15 Mei 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024



Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. SABARI, S.H., SELAKU KEPALA DESA SUKO C/Q PEMERINTAH DESA SUKO, KECAMATAN SIDOARJO, KABUPATEN SIDOARJO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 453/PDT/2024/PT SBY, tanggal 7 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 15 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvens tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 6666 K/Pdt/2024